

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5032065-60.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: FABIANO PIGNATON GATTI

ADVOGADO(A): FELIPE VIANA CONTIN DE ALMEIDA (OAB PR111581)

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: MINISTERIO DA SEGURANCA PUBLICA

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de fevereiro de 2025.

5032065-60.2024.4.02.5001

500003592792 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5032065-60.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: FABIANO PIGNATON GATTI

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: MINISTERIO DA SEGURANCA PUBLICA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão que negou a liminar de agravo requerida e manteve a decisão proferida no juízo *a quo*.

Alega a embargante, em síntese, contradição na decisão proferida pelo Relator, pois as provas constantes nos autos principais são suficientes para a concessão da tutela de urgência.

VOTO

Compulsados os autos, observa-se que não assiste razão ao embargante. Com efeito, as circunstâncias relevantes do processo foram devidamente analisadas e o reconhecimento de que não há provas suficientes para a concessão da tutela de urgência restou suficientemente fundamentado na decisão monocrática, e amparado no arcabouço probatório dos autos principais, não havendo demonstração de probabilidade do direito do autor, de plano.

Ademais, também ficou expressamente consignado a preferência deste juízo por privilegiar o contraditório, no caso específico dos autos.

Assim, não há que se falar em contradição.

Por oportuno, a decisão dispôs:

Pelo que visto, a decisão proferida pelo juízo a quo é no sentido de privilegiar o contraditório e oitiva da parte ré antes de decidir pela concessão ou não do pedido formulado pela parte.

Pois bem, foi juntado no processo principal documentos relativos à motocicleta em questão (EVENTO 1).

*Porém, conforme observado pelo juízo a quo, não é possível extrair, dos documentos juntados, a probabilidade do direito do autor que justifique a determinação de cumprimento da obrigação pelo réu, **de forma liminar**.*

Em uma análise superficial do mérito, como se faz em toda decisão antecipada, concluo que não se mostraram presentes os elementos que evidenciam a plausibilidade do direito, sendo certo que os réus devem ser ouvidos antes de uma decisão concessiva de tutela, a fim de esclarecer as questões relevantes acerca da transferência do bem.

*Diante de todo o exposto, entendo não estar presente o requisito do fumus bonis iures para a concessão da tutela e, assim, **nego a liminar requerida e mantenho a decisão agravada.***

Verifico que o embargante visa, na verdade, modificação da decisão por inconformismo com o resultado da demanda, situação que não deve ser admitida pela via dos embargos.

Diante de todo o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.